

<제8장 근로관계의 종료.제4절 부당해고의 구제>

I. 의의

- 부당해고의 구제란 사용자의 해고 처분이 근로기준법 제23조 제1항 등 법령 또는 자치규범(단체협약, 취업규칙)에서 정한 정당한 이유나 절차적 요건을 갖추지 못하여 무효인 경우, 해당 근로자의 근로자 지위를 회복시키고 경제적 손해를 보전해 주는 법적 절차 및 수단을 의미한다. 부당해고 구제 제도는 행정 구제 절차(노동위원회)와 사법 구제 절차(법원)의 이원적 구제 시스템으로 이루어져 있다. 이는 근로자가 신속하고 간편하게 구제를 받을 수 있도록 행정적 절차를 마련함과 동시에, 최종적으로 사법적 심사를 받을 수 있도록 보장함으로써 근로자의 고용 안정과 생존권을 실질적으로 보호하는 데 목적이 있다.

II. 노동위원회에 의한 구제[근기법 제28조 제1항]

- 노동위원회에 의한 구제는 근로기준법 제28조에 근거한 행정적 구제 절차이다. 이는 신속성, 간편성, 비전문성을 특징으로 하며, 근로자가 법률 지식 없이도 쉽게 이용할 수 있도록 고안된 특수 행정심판 절차의 성격을 갖는다.

1. 당사자

(1) 신청인 (근로자)

- 노동위원회에 부당해고 구제를 신청할 수 있는 신청인은 부당해고, 부당징직, 부당감봉 및 그 밖의 부당징벌을 받은 근로자이다. 이는 해고뿐만 아니라 근로자에게 불이익을 주는 모든 징계 처분을 포함한다. 근로자는 해고가 있는 날부터 3개월 이내에 관할 지방노동위원회에 구제 신청을 하여야 한다.

(2) 피신청인 (사용자)

- 구제 명령을 이행할 의무가 있는 피신청인은 해고 처분을 한 사용자이다. 법인격 없는 사업의 경우, 사업주 개인이 피신청인이 되며, 법인인 경우 법인 자체가 피신청인이 된다.

2. 초심

(1) 관할 및 구성

- 초심은 근로자의 사업장 소재지를 관할하는 지방노동위원회에서 담당한다. 노동위원회는 공익위원, 사용자위원, 근로자위원의 3자 합의체로 구성되며, 이 중 공익위원이 주도적으로 심문과 판정을 진행한다.

(2) 심문 및 판정

- 지방노동위원회는 구제 신청을 접수하면 심문 회의를 열어 당사자들의 주장을 듣고 증거를 조사한다. 심문 결과 부당해고로 판정하면 사용자에게 구제명령을 발하고, 부당해고가 아니라고 판정하면 기각 결정을 내린다.

(3) 구제명령의 내용

- 근로기준법 제30조 제1항에 따른 구제명령의 내용은 다음과 같다.

① 원직 복직 명령

- 사용자에게 근로자를 종전의 직위 또는 그에 상응하는 직무에 복직시키도록 명한다.

② 임금 상당액 지급 명령

- 사용자가 해고 기간 동안 근로자에게 지급했어야 할 임금 상당액을 지급하도록 명한다(백페이(back pay)).

3. 재심[근기법 제31조 제1항]

(1) 재심의 신청

- 근로기준법 제31조 제1항은 초심의 구제명령 또는 기각결정에 불복하는 당사자는 그 통보를 받은 날부터 10일 이내에 중앙노동위원회에 재심을 신청할 수 있다고 규정한다. 재심 절차는 초심과 마찬가지로 3자 합의체로 구성되어 심문 및 판정을 진행하며, 초심 판정의 당부를 심사하는 행정심판의 성격을 갖는다.

(2) 중앙노동위원회의 재심 판정

- 중앙노동위원회는 재심 심문 결과 초심 판정의 위법·부당이 있다고 인정하면 구제명령 또는 기각 결정을 내리며, 초심 판정이 정당하다고 인정하면 재심 신청을 기각한다. 중앙노동위원회의 재심 판정은 행정 처분으로서, 이에 불복하는 당사자는 행정소송을 제기할 수 있다.

4. 행정소송[근기법 제31조 제2항·제3항, 제32조]

(1) 행정소송의 제기

- 근로기준법 제31조 제2항은 중앙노동위원회의 재심 판정에 불복하는 당사자는 재심 판정서의 송달을 받은 날부터 15일 이내에 행정소송을 제기할 수 있다고 규정한다. 행정소송의 피고는 중앙노동위원회 위원장이 되며, 법원은 서울행정법원을 관할 법원으로 한다.

(2) 행정소송의 심리 대상

- 행정소송의 심리 대상은 중앙노동위원회의 재심 판정 자체의 위법성이다. 법원은 해고의 실체적·절차적 정당성 여부를 포함하여 중앙노동위원회 재심 판정에 법리 오해, 사실 오인, 재량권 일탈·남용 등의 위법 사유가 있는지 심리한다.

(3) 구제명령 등의 확정력 및 강제

① 확정력

- 근로기준법 제31조 제3항은 재심 판정이 있은 후 15일 이내에 행정소송을 제기하지 않거나, 법원의 확정 판결이 있는 경우 그 재심 판정 또는 법원의 판결이 확정된다고 규정한다.

② 이행강제금

- 근로기준법 제33조는 확정된 구제명령을 이행하지 않는 사용자에게 이행강제금을 부과하여 구제명령의 실효성을 확보하고 있다.

III. 법원에 의한 구제

1. 의의

- 법원에 의한 구제는 근로자가 노동위원회 절차를 거치지 않고 직접 법원에 소송을 제기하여 해고의 무효 확인 또는 임금 청구 등을 통해 구제를 받는 방법이다. 이는 민사소송 절차를 따르며, 근로자는 노동위원회의 신속한 구제를 포기하는 대신 최종적인 사법적 판단을 받고자 할 때 선택할 수 있다.

2. 임금 상당액의 청구

(1) 청구의 근거

- 근로자는 해고가 무효임을 전제로 민법 제538조 제1항에 따른 채권자 지체 법리를 원용하여 해고 기간 동안 근로를 제공하지 못한 것에 대한 임금 상당액(해고가 없었더라면 받았을 임금)의 지급을 사용자에게 청구할 수 있다. 이는 근로관계가 존속하고 있음을 전제로 한다.

(2) 중간 수입의 공제

- 민법 제538조 제2항 및 판례에 따라, 근로자가 해고 기간 동안 다른 직장에서 얻은 수입(중간 수입)은 사용자가 지급해야 할 임금에서 공제되어야 한다. 다만, 중간 수입이 평균 임금의 100분의 60을 초과하는 경우에 한하여 그 초과액만 공제된다.

3. 불법행위에 기한 손해배상청구

(1) 청구의 근거

- 사용자의 해고가 정당한 이유 없이 행해져 무효인 경우, 이는 근로자의 근로계약상 지위를 침해하는 행위이자 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 볼 수 있다. 근로자는 부당해고로 인해 입은 정신적·재산적 손해에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

(2) 손해배상의 범위

- 손해배상은 해고 기간 동안의 임금 손실뿐만 아니라, 해고로 인해 입은 정신적 고통에 대한 위자료도 포함될 수 있다. 다만, 위자료 청구는 해고가 명백히 위법하고 사용자의 고의·악의가 인정되는 등 특별한 사정이 있는 경우에만 제한적으로 인정된다.

4. 해고의 정당성에 관한 입증책임

(1) 입증 책임의 원칙

- 민사소송에서 해고의 정당성에 관한 입증 책임은 사용자에게 있다. 판례는 해고는 근로자에게 중대한 불이익을 주는 행위이므로, 해고 처분의 유효성을 주장하는 사용자가 해고의 실체적·절차적 정당성을 모두 입증해야 한다고 일관되게 판시한다.

(2) 근로자 측의 역할

- 근로자는 자신이 해고되었고, 그 해고가 부당하다는 주장을 입증하면 된다. 이후 사용자가 해고의 정당성을 입증하지 못하면, 법원은 해당 해고를 무효로 판단한다.

IV 결론

- 부당해고의 구제는 노동위원회에 의한 신속한 행정 구제와 법원에 의한 최종적인 사법 구제라는 이원적 체계로 근로자의 권익을 보호한다. 근로자는 해고가 있는 날부터 3개월 이내에 지방노동위원회에 구제 신청을 할 수 있으며, 중앙노동위원회의 재심 판정에 불복할 경우 15일 이내에 행정소송을 제기해야 한다. 법원에 의한 구제는 해고 무효 확인 및 임금 상당액 청구를 주요 내용으로 하며, 해고의 정당성 입증책임은 오직 사용자에게 있다는 점이 핵심이다.